

## GLOSSAR; Wer Schutz in der Fremde bekommt

Der Tagesspiegel

Montag 23. November 2015

Copyright 2015 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



**Section:** POLITIK; S. 4; Ausg. 22590

**Length:** 457 words

### Body

---

Deutschland hat sich der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 angeschlossen. Das Asylrecht ist in Deutschland aber auch ein in der Verfassung festgeschriebenes Grundrecht. "Politisch Verfolgte genießen Asyl" - so heißt es im Artikel 16 des Grundgesetzes.

Das Gesetz und das Bundesamt für Flüchtlinge definieren politische Verfolgung dann als solche, "wenn sie dem Einzelnen in Anknüpfung an seine politische Überzeugung, seine religiöse Grundentscheidung oder an für ihn unverfügbare Merkmale, die sein Anderssein prägen, gezielt Rechtsverletzungen zufügt, die ihn ihrer Intensität nach aus der übergreifenden Friedensordnung der staatlichen Einheit ausgrenzen". Berücksichtigt wird dabei aber grundsätzlich nur Verfolgung, die vom Staat ausgeht. Ausnahmen gelten laut Definition, wenn die nichtstaatliche Verfolgung dem Staat zuzurechnen ist oder der nichtstaatliche Verfolger selbst an die Stelle des Staates getreten ist (quasistaatliche Verfolgung). Sogenannte "allgemeine Notsituationen" wie Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit sind als Gründe für eine Asylgewährung grundsätzlich ausgeschlossen - damit entfällt politisches Asyl für die allermeisten Flüchtlinge, die gerade nach Deutschland kommen. Gerade Syrer und Iraker aber werden trotzdem als Flüchtlinge anerkannt. Sie erfüllen, wie auch viele Eritreer, in der Regel aus Sicht des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach dem Asylverfahrensgesetz - auch wenn politische Verfolgung nicht im Einzelfall nachgewiesen wird. Anerkannte Flüchtlinge erhalten einen Aufenthaltstitel für die Dauer von zunächst drei Jahren. Familiennachzug ist möglich, Integrationskurse werden angeboten. Es gibt keine Verpflichtung, in der Asylunterkunft zu wohnen, und gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie haben Anspruch auf Sozialhilfe. Eine Duldung wiederum ist eine "vorübergehende Aussetzung" der Abschiebung - trotz abgelehntem Asylantrag. Dies kann unterschiedliche Gründe haben wie zum Beispiel schwere gesundheitliche Probleme. Nach 18 Monaten Duldung ohne Abschiebung gibt es einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis. Bei einer Einreise über einen sicheren Drittstaat ist eine Anerkennung als Asylberechtigter ausgeschlossen. Dazu gehören alle EU-Staaten, die Schweiz und Norwegen. In manche Staaten wird aber de facto trotzdem nicht abgeschoben, weil es dort eine schlechte Versorgung und Unterbringung gibt - beispielsweise Griechenland oder Ungarn. Die Anträge von Menschen aus sicheren Herkunftsländern haben so gut wie keine Chance. Dazu gehören neben allen EU-Staaten auch Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal, Serbien. elsi

### Classification

---

## GLOSSAR Wer Schutz in der Fremde bekommt

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Subject:** POLITISCHES ASYL (93%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); VERFASSUNGSRECHT (90%); EUROPÄISCHE UNION (89%); ASYLBEWERBERHEIME (78%); BEWILLIGUNGEN (77%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (74%); ARMUT & OBDACHLOSIGKEIT (73%); NATURKATASTROPHEN (68%)

**Geographic:** ASMERA, ERITREA (58%); GENÈVE, SCHWEIZ (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); EUROPA (79%); EUROPA (92%); DEUTSCHLAND (89%); ALBANIEN (79%); GHANA (79%); KOSOVO (79%); MONTENEGRO (79%); NORWEGEN (79%); SERBIEN (79%); UNGARN (79%); GRIECHENLAND (59%); SCHWEIZ (59%)

**Load-Date:** November 22, 2015

---

End of Document